



Nr. 586 Ministerbesprechung vom 4. Dezember 1931, 18.00 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 368–371

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Schäffer, Trendelenburg, Geib, Schlegelberger, Gutbrod, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden, Graf Schwerin v. Krosigk, Ernst, Reichardt, Grieser; MinR Krohn, Jonas, Quassowski, Kritzinger; ORegR Durst; RegR Dobbernack; Referent Pohl; RbkPräs. Luther; RBankKom. Ernst; PrMinDir. Schalfejew; Protokoll: MinR Vogels, Feßler.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

Wirtschaftspolitische Maßnahmen.

Bankenfrage.

Sozialversicherung.

Mineralwassersteuer.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt von Bestimmungen über eine *Kompensationssteuer* vor¹. Die Banken machen in Wertpapieren Geschäfte in sich und berechnen den Kunden die Börsensteuer, ohne sie an das Reich abzuliefern. Dem soll vorgebeugt werden, bevor die Börse wieder eröffnet wird. Diese Eröffnung müsse demnächst wieder erfolgen, damit der Handel mit Wertpapieren wieder dort konzentriert werde².

Das *Kabinett* war mit dem Vorschlage *einverstanden*³.

Ministerialdirektor Ernst (Reichsfinanzministerium) berichtet über den Schmuggel an der Grenze und forderte eine Änderung der geltenden Bestimmungen dahin, daß die Kraftwagen und Fahrräder, die zum Schmuggel benutzt werden, eingezogen werden können, auch wenn sie dem Schmuggler nicht gehören. Viehkontrolle im Stall sei einzuführen, ebenso Transportkontrolle.

Der *Reichsminister der Justiz* hatte Bedenken dagegen, daß diese Bestimmungen in die neue Notverordnung aufgenommen werden.

¹ Der Entw. des RFM mit Anschreiben vom 3.12.31 befindet sich in R 43 I/2407, Bl. 388–389.

² Vgl. Dok. Nr. 640, P. 3.

³ Vgl. dazu Dok. Nr. 592, P. 9. Der Entw. wurde unverändert in die 4. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31, 7. Teil, Kapitel IV (RGBl. I, S. 699, hier S. 737) übernommen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich damit einverstanden, daß sie in einer besonderen Verordnung in Kraft gesetzt werden sollen⁴.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg erläuterte den Entwurf von Bestimmungen zur Änderung und Ergänzung der *Gewerbeordnung* [...].

Das *Kabinett* war mit dem Entwurf und seiner Aufnahme in die neue Notverordnung einverstanden⁵.

Der *Reichsminister der Justiz* trug sodann Bestimmungen über *handelsrechtliche Maßnahmen* und über Ergänzung des *Börsengesetzes* vor. [...]

Das *Kabinett* nahm diese Vorlagen an⁶.

Sodann wurde dem Entwurf von Bestimmungen über die *Binnenschifffahrt* zugestimmt, die der *Reichsverkehrsminister* erläuterte⁷. [...] Die Bestimmungen sollen nicht in die Notverordnung kommen⁸.

Von Aufnahme von Bestimmungen über die *Beitreibung* in die neue Notverordnung soll abgesehen werden.

Bankenfrage.

Der *Reichskommissar für das Bankwesen* führte zur Frage der *Habenzinsen* aus, daß die Spitzenverbände des Bankgewerbes sich mit einer Regelung des Verhältnisses der Habenzinsen zu dem Monats- und 3-Monatsgeld einverstanden erklärt haben. Örtliche Ausschüsse sollten zum Zweck dieser Vereinbarung getroffen werden. Die Außenseiter werden gezwungen, sich an die Vereinbarungen zu halten, bei Androhung von Strafe und Entzug des Depotrechtes.

Eine generelle Regelung der *Zinsmarge* erklärte der *Reichsbankenkommissar* für unmöglich⁹. Er hielt es für notwendig, die Risikoprämie individueller zu gestalten als bisher und dafür die Normalmarge zu beschränken. Die Schwierigkeit läge in der Abstimmung der verschiedenen Interessen der Bankengruppen zueinander. Würden Vereinbarungen mit den Großbanken für alle Verbindungen festgesetzt, so würde eine Anzahl von Privatbankiers zum Erliegen kommen. Diese müßten andere Margen haben als die Großbanken. Ihre Lage wäre ebenso prekär, wie die der Genossenschaften.

Es wäre allerdings möglich, für den Fall, daß keine Vereinbarung mit den Bankvertretungen zustande kommt, den Zinssatz mit Zustimmung der Reichsbank durch den Reichskommissar für das Bankgewerbe festsetzen zu lassen.

Nach eingehender Aussprache über die Formulierung dieser Bestimmungen, in der der *Reichsminister des Innern* für eine scharfe Fassung eintrat, wurde beschlossen, daß die Fassung in einer

⁴ Zur weiteren Behandlung der Frage siehe Dok. Nr. 612, P. 2.

⁵ 4. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31, Vierter Teil, Kapitel V, Artikel 2 (RGL. I, S. 699, hier S. 776).

⁶ Vierte NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31, Vierter Teil, Kapitel V, Artikel 1 (Vorschriften über Bilanzen und andere handelsrechtliche Maßnahmen) und Artikel 3 (Ergänzung des Börsengesetzes) in RGL. I, S. 699, hier S. 715 und S. 716.

⁷ Der Mitteldt. Kleinschiffer-Verband hatte im Schreiben vom 25.6.31 dem RK die Notlage der Binnenschifffahrt geschildert und als Sofortmaßnahme ausreichende Wohlfahrtsunterstützung an den Liegeplätzen, Entschuldung von den Schiffshypothenen nach Maßgabe der Bedürftigkeit und Verteilung der dem Wassertransport zufallenden Güter unter staatlicher Aufsicht gefordert (R 43 I/2133, Bl. 99).

Zur Bekämpfung der Notlage der Binnenschifffahrt hatte der RVM am 2.12.31 einen VoEntw. vorgelegt, der die RReg. ermächtigte, Schifffahrttreibende zu öffentlich-rechtlichen Verbänden zusammenzuschließen, sowie die Ausnutzung des Kahn- und des Schlepparks und ihre Vermehrung zu beschränken und Höchst- und Mindestentgelte festzusetzen (Entw. mit Anschreiben des RVM in R 43 I/2133, Bl. 112–113). MinR Feßler vermerkte dazu handschriftlich am 17. 12.: „Der geplante Zusammenschluß zu öffentlich-rechtlichen Verbänden steht in einem gewissen Widerspruch zu der Tendenz, die wirtschaftlichen Bindungen zu lockern. Der Wettbewerb soll verringert werden. Er bleibt aber auf dem Rhein gegen die ausländischen Flaggen bestehen. Inwieweit in diesem Wettbewerb die deutschen hohen Lohntarife eine Rolle spielen, dürfte in dem Zusammenhang zu klären sein“ (R 43 I/2133, Bl. 116–117). Das AA hatte mit Schreiben vom 3.12.31 gegen den VoEntw. wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen der internationalen Rheinschiffahrtsakte und Elbeakte Einwendungen erhoben (R 43 I/2133, Bl. 114).

⁸ Vgl. Dok. Nr. 594, P. 13 und Dok. Nr. 612, P. 5.

⁹ Vgl. auch die Beratungen des Wirtschaftsbeirats in Dok. Nr. 551, Nr. 554, Nr. 559 und Nr. 564.

Ressortbesprechung vereinbart werden soll ¹⁰. Die Berliner Stempelvereinigung wird hierzu am 5. Dezember gehört werden. Die Bestimmung soll eine kurze Frist angeben, bis zu der die Vereinbarung freiwillig erfolgen muß, andernfalls werden die Zinsen vom Reichsbankenkommissar im Benehmen mit der Reichsbank festgesetzt ¹¹.

Sozialversicherung.

Das Kabinett setzte die Beratungen der Vormittagssitzung über die vom *Reichsarbeitsminister* vorgelegten Entwürfe zur Änderung in der Sozialversicherung fort ¹². Das Ergebnis der Aussprache kann wie folgt zusammengefaßt werden:

Der *Reichskanzler* hatte starke Bedenken dagegen, daß die Renten aus der Invalidenversicherung jetzt in einer Notverordnung überhaupt gekürzt werden ¹³. Dafür eigne sich besser der ordentliche Weg der Gesetzgebung oder wenigstens ein späterer Zeitpunkt.

Auf die Frage, ob dies nur für die Kürzung der Renten um 5,4 und 3 RM für den Wegfall der im Jahre 1929 zugelassenen Witwenrenten gelte ¹⁴ oder auch Anwendung finde auf die Bestimmungen in den gemeinsamen Vorschriften, von denen die Invalidenversicherung betroffen werde (z. B. keinen Kinderzuschuß und keine Waisenrente über das 15. Lebensjahr, Kürzung des Kinderzuschusses von 10 auf 6 RM, keine Doppelrenten, Begrenzung der Höchstbeträge für Hinterbliebenenrenten usw.) ¹⁵, erklärte der Reichskanzler, er werde sich alles noch überlegen.

Die Ermächtigung, in der gewerblichen Unfallversicherung eine beschränkte Gemeinlast zu begründen, fand den grundsätzlichen Widerspruch des *Reichswirtschaftsministers*; auch der *Reichsfinanzminister* hatte Bedenken, wenngleich er diese Bedenken später abmilderte. Der *Reichskanzler* erklärte, er werde diese Angelegenheit zum Gegenstand einer besonderen Besprechung mit dem Reichsarbeitsminister und dem Reichsfinanzminister machen; dagegen wurde für die Unfallversicherung im Bergbau eine Milderung wegen der ungleichen Belastung von Steinkohle und Braunkohle gebilligt. Der Reichskanzler erklärte sich ferner ausdrücklich damit einverstanden, daß für den Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften die Versicherten im Stimmrecht den Arbeitgebern gleichgestellt werden.

Die Begründung eines neuen Vorzugsrechts für rückständige Beiträge wurde abgelehnt. Im übrigen fand der Entwurf entweder Zustimmung oder wenigstens keinen Widerspruch. Dies gilt insbesondere für den Entwurf über Wohlfahrtspflege; die Änderung in den Aufwertungsgesetzen verbiete den Fürsorgeverbänden nicht, die alten Bestimmungen aus eigenen Entschließungen anzuwenden ¹⁶.

Mineralwassersteuer.

Auf Vorschlag des *Reichsministers der Finanzen* erklärte sich das Kabinett damit einverstanden, daß das Mineralwassersteuergesetz vom 15. April 1930 ¹⁷ für die Zeit vom 1. Januar 1932 bis 31. Dezember 1933 außer Kraft gesetzt wird. Zur Begründung trug er vor, daß durch die Außerkraftsetzung des

¹⁰ Hierzu Dok. Nr. 589.

¹¹ Vgl. auch den Auszug aus Luthers Tagebuch vom 4.12.31 in: Schulz, Politik und Wirtschaft in der Krise 1930–1932, Dok. Nr. 377.

¹² Vgl. Dok. Nr. 585, P. 3.

¹³ Grund für die geplanten Leistungskürzungen in der Invalidenversicherung war ihre finanzielle Notlage: hierzu Dok. Nr. 568, Anm. 13.

¹⁴ Vgl. § 19 des Reichshaushaltsgesetzes vom 29.6.29, RGBl. II, S. 443, hier S. 445.

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 585, Anm. 15.

¹⁶ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 589 und Dok. Nr. 594, P. 14.

¹⁷ RGBl. 1930 I, S. 139.

Gesetzes einer Forderung der politischen Parteien entsprochen werde¹⁸. Die Steuer habe bisher nur 12 Millionen erbracht¹⁹.

¹⁸ Vgl. auch die Eingaben der Arbeitsgemeinschaft der Dt. Mineralwasserindustrie vom 23. 10. und 3.11.31, R 43 I/2413, Bl. 4–5 und Bl. 8–12.

¹⁹ Ursprünglich war mit 40 Mio. RM Aufkommen gerechnet worden: Dok. Nr. 14. Trotz des geringen Steueraufkommens hatte StS Schäffer wegen reparationspolitischer Bedenken die Aussetzung der Mineralwassersteuer abgelehnt. StS Pünder hatte dagegen den wirtschaftsbelebenden Effekt der Steueraussetzung hervorgehoben (Vermerk vom 5.12.31, R 43 I/2413, Bl. 33–34). Zur Aussetzung der Mineralwassersteuer siehe den Vierten Teil, Kapitel III der Vierten NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 8.12.31 (RGebl. I, S. 699, hier S. 715).

Zitierhinweis

Nr. 586 Ministerbesprechung vom 4. Dezember 1931, 18.00 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2054–2057 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D586>